



भारत का राजपत्र
The Gazette of India
இந்திய அரசிதழ்

असाधारण

EXTRAORDINARY

சிறப்பிதழ்

भाग XV अनुभाग 1

Part XV Section 1

பகுதி XV பிரிவு 1

प्रधिकार प्रांकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

அதிகாரத்துடன் வெளியிடப்பட்டது

नई दिल्ली, बुद्धवार, 4 फिब्रवरि 1998/1920 शक

New Delhi, Wednesday, 4th February 1998

புது தில்லி, 1998, பிப்ரவரி திங்கள் 4, புதன்கிழமை

Ministry of Law, Justice and Company Affairs

(Legislative Department)

New Delhi, the 4th February 1998

சட்ட, நீதி மற்றும் நிறும அலுவல்கள் அமைச்சகம்

(சட்டமியற்றத் துறை)

புது தில்லி 4, பிப்ரவரி 1998

The translation in Tamil of the Cutchi Memons Act, 1938 (10 of 1938), The Sugar Development Fund Act, 1982 (4 of 1982), The Foreign Recruiting Act, 1874 (4 of 1874), The Beedi Workers Welfare Cess Act, 1976 (56 of 1976), The Economic Offences (Inapplicability and Limitation) Act, 1974 (12 of 1974), The Married Women's Property Act, 1874 (3 of 1874), The Anand Marriage Act, 1909 (7 of 1909), The Post Office Cash Certificates Act, 1917 (18 of 1917), The Diplomatic and Consular Officers (Oaths and Fees) Act, 1948 (41 of 1948), The Exchange of Prisoners Act, 1948 (58 of 1948), The Hindu Marriages (Validation of Proceedings) Act, 1960 (19 of 1960), The Cine-Workers Welfare Fund Act, 1981 (33 of 1981), The Prevention of Damage to Public Property Act, 1984 (3 of 1984), The Places of Worship (Special Provisions) Act, 1991 (42 of 1991), The Enemy Property Act, 1968 (34 of 1968), The Indian Bills of Lading Act, 1856 (9 of 1856), The Epidemic Diseases Act, 1897 (3 of 1897), The Industrial Disputes (Banking and Insurance Companies) Act, 1949 (54 of 1949), The Sales Promotion Employees (Conditions of Service) Act, 1976

(11 of 1976) are hereby published under the authority of the President and shall be deemed to be the authoritative Texts there of in Tamil under clause (a) of section 2 of the Authoritative Texts (Central Laws) Act, 1973 (50 of 1973).

கச்சிமெமன்கள் சட்டம், 1938 (10/1938), சர்க்கரை வளர்ச்சி நிதியச் சட்டம், 1982 (4/1982), அயல்நாட்டிற்கு ஆளெடுத்தல் சட்டம், 1874 (4/1874), பீடித்தொழிலாளர்கள் நல்வாழ்வு மேல்வரிச் சட்டம், 1976 (56/1976), பொருளியல் குற்றச்செயல்கள் (வரம்பு பொருந்துறாமைச்) சட்டம், 1974 (12/1974), திருமணமான மகளிரின் சொத்துச் சட்டம், 1874 (3/1874), ஆனந்த் திருமணச் சட்டம், 1909 (7/1909) அஞ்சலகப் பண உறுதிச் சான்றுகள் சட்டம், 1917 (18/1917), தூதரக மற்றும் துணைத் தூதரக அலுவலர்கள் (ஆணை மொழிகள் மற்றும் கட்டணங்கள்) சட்டம், 1918 (11/1918), கைதிகள் பரிமாற்றச் சட்டம், 1948 (58/1948), இந்துத் திருமணங்கள் (நடவடிக்கைகளைச் செல்லுந்தன்மையுடையனவாக்குதல்) சட்டம், 1960 (19/1960), திரைப்படத் தொழிலாளர்கள் நலப்பாட்டு நிதியச் சட்டம், 1981 (33/1981), பொதுச் சொத்திற்குச் சேதம் விளைவித்தலைத் தடுத்தல் சட்டம், 1984 (3/1984), வழிபாட்டு இடங்கள் (தனியுறுவகையங்கள்) சட்டம், 1991 (42/1991), பகைவர் சொத்துச் சட்டம், 1968 (34/1968), இந்தியக் கப்பற்சரக்குப் பட்டியல்கள் சட்டம், 1856 (9/1856), கொள்ளை நோய்கள் சட்டம், 1897 (3/1897), தொழில்துறைப் பூசல்கள் (வங்கித் தொழில் மற்றும் காப்பீட்டு நிறுமங்கள்) சட்டம், 1949 (54/1949), விற்பனை ஊக்குவிப்பு பணிபுரிவோர் (பணிவரைக் கட்டுகள்) சட்டம், 1976 (11/1976) ஆகியவற்றின் தமிழ் மொழிபெயர்ப்பு குடியரசுத் தலைவரின் அதிகாரத்தின்படி இதன்மூலம் வெளியிடப்படுகின்றன. அதிகாரவுரிமைப்படியான வாசகங்கள் (மையச் சட்டங்கள்) சட்டம், 1973 (50/1973)இன் பிரிவு 2இன் கூறு (அ)வின்படி இவையே தமிழில் அதிகாரவுரிமைப்படியான வாசகங்களாகக் கொள்ளப்படுதல் வேண்டும்.

பகைவர் சொத்துச் சட்டம், 1968

(சட்ட எண் 34/1968)¹

[1968, ஆகஸ்ட், 20]

இந்திய பாதுகாப்பு விதிகள், 1962 இன்படியும் ²[இந்திய பாதுகாப்பு விதிகள், 1971] இன்படியும் இந்தியாவிற்கான, பகைவர் சொத்தின் காப் பாளரிடம் உற்றமைந்துள்ள பகைவர் சொத்தினைத் தொடர்ந்து உற்றமையச் செய்வதற்கும், அதனுடன் தொடர்புடைய பொருட்பாடுகளுக்கும் வகை செய்வதற்கான ஒரு சட்டம்.

இந்தியக் குடியரசின் பத்தொன்பதாம் ஆண்டில் நாடாளுமன்றத்தால் பின்வருமாறு சட்டம் இயற்றப்படுவதாகுக :—

1. (1) இந்தச் சட்டம் பகைவர் சொத்துச் சட்டம், 1968 என்று குறுத்தலைபடி அளவுகை, பொருத்தறுகை மற்றும்தொடக்கம்.

(2) இது, ஜம்மு-காஷ்மீர் மாநிலம் நீங்கலாக, இந்தியா முழு வதையும் அளாவி நிற்கும்; மற்றும் இது, இந்தியாவிற்கு வெளியேயுள்ள இந்தியக் குடிமக்கள் அனைவருக்கும், இந்தியாவில் பதிவுசெய்யப்பட்ட அல்லது கூட்டுருமமாகப் பதிவுசெய்யப்பட்ட நிறுமங்களின் அல்லது கூட்டுருமக் குழுமங்களின் இந்தியாவிற்கு வெளியேயுள்ள கிளைகளுக்கும் முகவாண்மை களுக்கும் கூட பொருந்துறும்.

(3) இது, 1968 ஜூலை 10 ஆம் நாளன்று செல்லாற்றலுக்கு வந்ததாகக் கொள்ளப்படுதல் வேண்டும்.

2. இந்தச் சட்டத்தில், தறுவாயின் தேவை வேறானாலன்றி,—

பொருள் வரையறைகள்.

(அ) “காப்பாளர்” என்பது, பிரிவு 3 இன்படி அமர்த்தப்பட்ட அல்லது அமர்த்தப்பட்டிருப்பதாகக் கொள்ளப்பட்ட இந்தியாவிற்கான பகைவர் சொத்தின் காப்பாளர் என்று பொருள்படும்; மற்றும் அந்தப் பிரிவின்படி அமர்த்தப்பட்ட அல்லது அமர்த்தப்பட்டிருப்பதாகக் கொள்ளப் பட்ட பகைவர் சொத்தின் துணைக் காப்பாளர் ஒருவரையும் உதவிக் காப் பாளர் ஒருவரையும் உள்ளடக்கும்;

(ஆ) “பகைவர்” அல்லது “பகைவர் குடி” அல்லது “பகைவர் நிறுவகம்” என்பது, இந்தியப் பாதுகாப்புச் சட்டம், 1962 இன் படியும் இந்தியப் பாதுகாப்பு விதிகள், 1962 இன் படியும் ²[அல்லது இந்தியப் பாதுகாப்புச் சட்டம் 1971 இன்படியும்] இந்தியப் பாதுகாப்பு விதிகள், 1971 இன்படியும், நேர்வுக்கேற்ப, ஒரு பகைவராக, பகைக்குடியாக அல்லது பகைநிறுவகமாக இருந்த ஒருவர் அல்லது நாடு ஒன்று என்று பொருள்படும்; ஆனால் இந்தியக் குடிமகன் ஒருவரை உள்ளடக்காது;

(இ) “பகைவர் சொத்து” என்பது, ஒரு பகைவருக்கு, ஒரு பகைக்குடிக்கு அல்லது ஒரு பகை நிறுவகத்திற்கு அப்போதைக்கு சொந்த மான அல்லது அவரால் அல்லது அதனால் வைத்து வரப்படுகிற அல்லது மேலாண்மைசெய்து வரப்படுகிற சொத்து எதுவும் என்று பொருள்படும்;

வரம்புரையாக : தனிப்பட்ட பகைக்குடி ஒருவர், இந்தச் சட்டம் அளவுகிற ஆட்சிநிலவரைகளுக்குள் இறந்து போகிறவிடத்து, அவரது இறப்பிற்கு அடுத்து முந்தி அவருக்குச் சொந்தமான அல்லது அவரால் வைத்து வரப்பட்ட அல்லது அவர் சார்பாக மேலாண்மை செய்துவரப்பட்ட சொத்து எதுவும், அவர் இறந்துபோயிருந்த போதிலும், இந்தச் சட்டத்தின் தோக் கங்களுக்காக பகைவர் சொத்தாகவே தொடர்ந்து கருதப்படலாம்.

(ஈ) “வகுத்துரைக்கப்பட்ட” என்பது, இந்தச் சட்டத்தின்படி வகுக்கப்பட்ட விதிகளினால் வகுத்துரைக்கப்பட்ட என்று பொருள்படும்.

1. நோக்கங்கள் மற்றும் காரணங்களின் விவரவுரைக்காக, 26—7—1968 தேதியிட்ட இந்திய அரசிதழின் சிறப்பிதழ் பகுதி II, பிரிவு 2, பக்கம் 863 ஐப் பார்க்கவும்.

2. 40/1977 சட்டத்தின் பிரிவு 3 ஆல் (27—9—1977 முதல் செல்திறம் பெறுமாறு) புரக்கப் பட்டது.

இந்தியாவிற்கான பகைவர் சொத்திற்காகக் காப்பாளர் மற்றும் துணைக்காப்பாளர் முதலாளிகளை அமர்த்துதல்.

3. மைய அரசாங்கம், அதிகாரமுறை அரசிதழில் அறிவிக்கை வாயிலாக, இந்தியாவிற்கான பகைவர் சொத்திற்காகக் காப்பாளர் ஒரு வரையும், அந்த அறிவிக்கையில் குறித்துரைக்கப்படலாகும் வட்டார பகுதி களுக்காக பகைவர் சொத்திற்கான ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட துணைக்காப்பாளர்களையும், உதவிக் காப்பாளர்களையும் அமர்த்தலாம் :

வரம்புரையாக : இந்தியப் பாதுகாப்பு விதிகள், 1962இன்படி அல்லது நேர்வுக்கேற்ப, ¹[இந்தியப் பாதுகாப்பு விதிகள், 1971] இன்படி அமர்த்தப்பட்ட இந்தியாவிற்கான பகைவர் சொத்தின் காப்பாளர் மற்றும் பகைவர் சொத்தின் இணைக்காப்பாளர் அல்லது உதவிக் காப்பாளர் என்றும், இந்தப் பிரிவின்படி அமர்த்தப்பட்டிருப்பதாகக் கொள்ளப்படுதல் வேண்டும்.

பகைவர் சொத்திற்கான ஆய்வாளர்களை அமர்த்துதல்.

4. மைய அரசாங்கம், பொதுவாக அல்லது குறிப்பிட்ட வட்டாரம் எதற்காகவும், அதிகாரமுறை அரசிதழில் அறிவிக்கை வாயிலாக, இந்தச் சட்டத்தின் வகையங்களுக்கு இணங்கியிருக்குமாறு செய்வதற்காக பகைவர் சொத்திற்கு, ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட ஆய்வாளர்களை அமர்த்தலாம்; மற்றும் பொது அல்லது தனியுறு ஆணை வாயிலாக, அவ் வாறு இணங்கியிருக்குமாறு செய்வதற்காக அவர்களால் செய்யப்படவேண்டிய பணியைப் பங்கீடுசெய்வதற்கும் ஒதுக்குவதற்கும் வகைசெய்யலாம் :

வரம்புரையாக : இந்தியப் பாதுகாப்பு விதிகள், 1962இன்படி ²[அல்லது, நேர்வுக்கேற்ப, இந்தியப் பாதுகாப்பு விதிகள், 1971] இன்படி அமர்த்தப்பட்ட பகைவர் நிறுவகங்களின் ஆய்வாளர் ஒவ்வொருவரும், இந்தப் பிரிவின்படி அமர்த்தப்பட்ட பகைவர் சொத்தின் ஆய்வாளர் ஒருவராகக் கொள்ளப்படுவார்.

இந்தியப் பாதுகாப்பு விதிகள், 1962இன்படி மற்றும் இந்தியப் பாதுகாப்பு விதிகள், 1971 இன்படி இந்தியாவிற்கான பகைவர் சொத்தின் காப்பாளரிடம் உற்றமைந்துள்ள சொத்தானது தொடர்ந்து காப்பாளரிடமே உற்றமைந்திருக்கும்

5. ³[(1)] இந்தியப் பாதுகாப்புச் சட்டம், 1962-ம் இந்தியப் பாதுகாப்பு விதிகள், 1962-ம் முடிவுற்றிருந்தபோதிலும், மேற்சொன்ன விதிகளின்படி அமர்த்தப்பட்ட இந்தியாவிற்கான பகைவர் சொத்தின் காப்பாளரிடம் அவ்வாறு முடிவுறுவதற்கு முன்பு உற்றமைந்திருந்து இந்தச் சட்டத்தின் தொடக்கநிலைக்கு அடுத்து முன்பு அவரிடம் தொடர்ந்து உற்றமைந்திருக்கிற பகைவர் சொத்து அனைத்தும், அத்தகைய தொடக்க நிலையிலிருந்து, காப்பாளரிடம் உற்றமைந்திருக்கும்.

³[(2)] இந்தியப் பாதுகாப்புச் சட்டம், 1962-ம் இந்தியப் பாதுகாப்புச் சட்டம், 1971-ம் முடிவுற்றிருந்த போதிலும், மேற்சொன்ன விதிகளின்படி அமர்த்தப்பட்ட இந்தியாவிற்கான பகைவர் சொத்தின் காப்பாளரிடம் அவ்வாறு முடிவுறுவதற்கு முன்பு உற்றமைந்திருந்த, பகைவர் சொத்து (திருத்தம்) சட்டம், 1977இன் தொடக்க நிலைக்கு அடுத்து முன்பு அவரிடம் தொடர்ந்து உற்றமைந்துள்ள பகைவர் சொத்து அனைத்தும் அத்தகைய தொடக்கநிலையில் அந்தக் காப்பாளரிடம் உற்றமைந்திருக்கும்.]

காப்பாளரிடம் உற்றமைந்திருக்கிற சொத்து, பகைவரால் அல்லது பகைக் குடியால் அல்லது பகை நிறுவகத்தால் உரிமை மாற்றம் செய்யப்படுதல்.

6. இந்தச் சட்டத்தின்படி காப்பாளரிடம் உற்றமைந்திருக்கிற சொத்து எதுவும், இந்தச் சட்டத்தின் தொடக்கநிலைக்கு முன்பாயினும் அல்லது பின்பாயினும் பகைவர் ஒருவரால் அல்லது பகைக்குடி ஒருவரால், அல்லது பகைநிறுவகம் ஒன்றால் உரிமைமாற்றம் செய்யப்படுகிறவிடத்து, அத்தகைய உரிமைமாற்றம் பொதுமக்கள் நலனுக்குக் கேடு விளைவிக்கக் கூடியதாக இருக்கிறது அல்லது காப்பாளரிடம் அந்தச் சொத்து உற்றமைந்திருப்பதைத் தவிர்க்கும் அல்லது கேடுவிளைவிக்கும் நோக்கத்துடன் செய்யப்பட்டது என்று மைய அரசாங்கத்திற்குத் தோன்றுமிடத்து, மைய அரசாங்கம், உரிமைமாற்றம் பெறுநருக்கு அந்தப் பொருட்பாட்டில் கேட்கப்படுவதற்கு ஒரு தகுமான வாய்ப்பு கொடுத்ததற்குப்பின்பு, ஆணையின்மூலம், அத்தகைய உரிமைமாற்றம் செல்லாததாகும் என்று விளம்பலாம்; மற்றும் அத்தகைய ஆணையைப் பிறப்பித்ததன் பேரில், அந்தச் சொத்தானது அந்தக் காப்பாளரிடம் தொடர்ந்து உற்றமைந்திருக்கும் அல்லது உற்றமைந்திருப்பதாகக் கொள்ளப்படும்.

1. 40/1977 சட்டத்தின் பிரிவு 4ஆல் (27-9-1977 முதல் செஃத்திம் பெறுமாறு) புகுத்தப் பட்டது.

2. 40/1977 சட்டத்தின் பிரிவு 5ஆல் (27-9-1977 முதல் செஃத்திம் பெறுமாறு) புகுத்தப் பட்டது.

3. 40/1977 சட்டத்தின் பிரிவு 6ஆல் பிரிவு 5, அதன் உட்பிரிவு (1)ஆல் மறு எண்ணிடம் உட்பிரிவு (2) (27-5-1977 முதல் செஃத்திம் பெறுமாறு) புகுத்தப்பட்டது.

7. (1) ஆதாய்வு, வட்டி, பங்கு ஆதாயங்கள் என்ற வகையில் அல்லது பிறவாறு, ஒரு பகைவருக்கு அல்லது பகைக்குடிக் கு அல்லது பகை நிறுவகத்திற்கு அல்லது அவர்களின் நலனுக்காகச் செலுத்தப்படத்தக்க தொன்க எதுவும், மைய அரசாங்கத்தால் பிறவாறு ஆணையிடப்பட்டாலன்றி, காப்பாளருக்கு அல்லது இதற்கென அவரால் அதிகாரமளிக்கப்படலாகும் நபருக்கு இந்தியப் பாதுகாப்பு விதிகள், 1962இன்படி ¹[அல்லது, நேர்வுக் கேற்ப, இந்தியப் பாதுகாப்பு விதிகள், 1971இன்படி] தடை இல்லாதிருந்தால் எவரால் அந்தத் தொகை செலுத்தத்தக்கதாயிருக்கக்கூடுமோ அவரால் செலுத்தப்படுதல் வேண்டும், மற்றும் இந்தச் சட்டத்தின் வகையங்களுக்கு உட்பட்டு, காப்பாளரால் அல்லது அத்தகையவரால் வைத்து வரப்படுதல் வேண்டும்.

ஒரு பகைவருக்கு பகைக் குடிக்கு அல்லது பகை நிறுவகத்திற்கு பிறவாறு செலுத்தப்படத் தக்கப் பணத்தைக் காப்பாளருக்குச் செலுத்துதல்.

(2) இந்தியப் பாதுகாப்பு விதிகள், 1962இன்படி ¹[அல்லது நேர்வுக் கேற்ப இந்தியப் பாதுகாப்பு விதிகள், 1971இன்படி] தடை இல்லாதிருந்தால், ஒரு பகைவருக்கு அல்லது பகைக்குடிக் கு அல்லது பகைநிறுவகத்திற்கு அல்லது அவர்களின் நலனுக்காக குறித்துரைக்கப்பட்ட நாணயமாற்றுக்காக எந்த ஒப்பந்தத்தில் வகைசெய்யப்பட்டிருக்கிறதோ அந்த ஒப்பந்தங்களின்படி பணம் செலுத்தப்படத்தக்க நேர்வுகள் நீங்கலாக, அயல்நாட்டு செலாவணியில் பணம் செலுத்தத்தக்கதாயிருக்கக்கூடிய நேர்வுகளில், அந்த பகைவருக்கு, பகைக்குடிக் கு அல்லது பகைநிறுவகத்திற்கு செலுத்துகை கொடுபட வேண்டியதாகும் தேதியில், இந்தியச் சேமவங்கியால் குறிக்கப்பட்ட இடைநிலை அதிகாரமுறை நாணயமாற்று வீதத்தில் ரூபாய் நாணயத்தில் காப்பாளருக்குச் செலுத்தம் செய்யப்படுதல் வேண்டும்.

(3) அந்தக் காப்பாளர், பிரிவு 8 இன் வகையங்களுக்கு உட்பட்டு, இந்தியப் பாதுகாப்பு விதிகள், 1962 இன்படி ¹[அல்லது, நேர்வுக்கேற்ப, இந்தியப் பாதுகாப்பு விதிகள், 1971 இன்படி] அல்லது இந்தச் சட்டத்தின்படி அவருக்குச் செலுத்தப்படத்தக்கப் பணம் எதனையும், இந்தச் சட்டத்தின்படி அவரிடம் உற்ற மைந்திருக்கிறசொத்து எதனையும் மைய அரசாங்கம் பணிக்கலாகும் முறையில் வசூலாடுதல் வேண்டும்.

8. (1) இந்தச் சட்டத்தின்படி காப்பாளரிடம் உற்றமைந்திருக்கிற சொத்தினைப் பொறுத்து, அத்தகைய சொத்தினைப் பாதுகாப்பதற்காக, தேவையென் அல்லது உகந்ததென தான் கருதுகிற நடவடிக்கைகளைக் காப்பாளர் எடுக்கலாம் அல்லது நடவடிக்கைகளை எடுப்பதற்கு அதிகாரமளிக்கலாம், மற்றும் அத்தகைய சொத்தானது, தனிப்பட்ட பகைக் குடிக்குச் சொந்தமாக இருக்கிறவிடத்து, இந்தியாவில் அந்தத் தனிப்பட்டவரை அல்லது அவரது குடும்பத்தினரை பேணி வருவதற்குத் தேவையென அல்லது உகந்ததென அவர் கருதலாகும் செலவினை அந்தச் சொத்திலிருந்து செய்யலாம்.

காப்பாளரிடம் உற்றமைந்திருக்கிற பகைவர் சொத்தினைப் பொறுத்து அவருக்குள்ள அதிகாரங்கள்.

(2) மேலேகண்ட வகையத்தின் பொதுப்பாங்கிற்குக் குந்தகமின்றி, காப்பாளர் அல்லது இதற்கென அவரால் குறிப்பாக அதிகாரமளிக்கப்படலாகிறவர் மேற்சொன்ன நோக்கத்திற்காக, —

- பகைவரின் தொழிலை நடத்தலாம்;
- பகைவருக்குக் கொடுபட வேண்டிய பணம் எதனையும் தண்டல் செய்வதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கலாம்;
- பகைவரின் பெயரிலும் அவர் சார்பாகவும், ஒப்பந்தம் எதனையும் செய்து கொள்ளலாம் மற்றும் ஆவணம் எதனையும் எழுதிக்கொடுக்கலாம்;
- உரிமைவழக்கு அல்லது பிற சட்ட நடவடிக்கை எதனையும் தொடுக்கலாம், எதிர்வாதம் செய்யலாம் அல்லது மேல் நடத்தலாம் மற்றும் கடன்கள், உரிமைக்கோரிக்கைகள் அல்லது கடப்பாடுகள் எவற்றையும் இணைக்கத்தீர்வு செய்யலாம்;
- சொத்தின் பிணையத்தின்பேரில், தேவையாகலாகும் கடன்களை எழுப்பலாம்;

1. 40/1977 கட்டத்தின் பிரிவு 7ஆல் (27-9-1997 முதல் செல்திறம் பெறுமாறு) புகுத்தப்பட்டது.

- (vi) அரசாங்கத்திற்கு அல்லது வட்டார அதிகார அமைப்பு எதற்கும் வரிகள், தீர்வைகள், மேல்வரிகள் மற்றும் வீதங்கள் எவற்றையும் மற்றும் பகைவரின் பணிபுரிபவர் எவருக்கும் அல்லது எவரைப் பொறுத்தும் கூலிகள், வரையூதியங்கள், ஒய்வூதியங்கள், வருங்கால வைப்புநிதியப் பங்களிப்புகள் எவற்றையும் செலுத்துவதும், பகைவர்களல்லாதவர்களுக்குப் பகைவரால் கொடுபட வேண்டிய கடன்கள் எவற்றையும் திருப்பிச் செலுத்துவதும் உள்ளடங்கலான செலவு எதனையும் அந்தச் செலுத்தத் திலிருந்து செய்யலாம்;
- (vii) சொத்துக்களில் எவற்றையும் விற்பனை, அடைமானம் அல்லது குத்தகை என்ற வகையில் உரிமைமாற்றம் செய்யலாம் அல்லது பிறவாறு செல் வகைசெய்யலாம்;
- (viii) பகைவர்களின் சார்பாகத் தன்னால் வைத்து வரப்படும் பணத்தொகைகள் எவற்றையும், அரசினர் கடன்மாற்று ஆவணங்களை அல்லது முதலீடு செய்யும் நோக்கத்திற்காக மைய அரசாங்கத்தால் ஏற்பிசைவளிக்கப்படலாகும் பிற அரசு காப்புறுதி ஆவணங்களை விலைக்கு வாங்குவதற்காக, முதலீடு செய்யலாம்;
- (ix) பகைவருக்கும், அவரைச் சார்ந்திருக்கிறவர்களுக்கும் செலுத்தங்கள் செய்யலாம்;
- (x) 1962 அக்டோபர் 25 அன்று 1[அல்லது 1971, டிசம்பர் 3 அன்று]கொடுபடாதிருக்கிறவற்றை, பகைவர்களாக இருக்கிறவர்கள் அல்லாத பிறர்க்குப் பகைவரின் சார்பாகச் செலுத்தலாம்; மற்றும்
- (xi) மைய அரசாங்கத்தால் பணிக்கப்படலாகும் பிற செலுத்தங்களைப் பகைவரின் நிதியத்திலிருந்து செய்யலாம்.

விளக்கம்.—இந்த உட்பிரிவிலும், 10, 17 ஆகிய பிரிவுகளிலும் “பகைவர்” என்பது, ஒரு பகைக்குடியையும் ஒரு பகைநிறுவகத்தையும் உள்ளடக்கும்.

மற்றவை முதலிய
வற்றிலிருந்து
வி லக்களிப்பு.

9. இந்தச் சட்டத்தின்படி காப்பாளரிடம் உற்றமைந்திருக்கிற பகைவர் சொத்து அனைத்துக்கும், உரிமைவழக்கு நீதிமன்றம் ஒன்றின் தீர்ப்பாணையை அல்லது உரிமைவழக்கு நீதிமன்றம் ஒன்றின் தீர்ப்பாணையை அல்லது பிற அதிகார அமைப்பு எதனின் ஆணைகளை நிறைவேற்றுகையில் பற்றுகை, கைப் பற்றுகை அல்லது விற்பனையிலிருந்து விலக்களிக்கப்படுதல் வேண்டும்.

பகைவர்
ஒருவருக்குச்
சொந்தமான
காப்புறுதி
ஆவணங்களை
உரிமைமாற்றம்
செய்தல்.

10. (1) பிரிவு 8 இன்படி அளிக்கப்பட்ட அதிகாரங்களைச் செலுத்துகையில், நிறுமம் ஒன்றால் வழங்கப்பட்ட பகைவர் ஒருவருக்குச் சொந்தமான காப்புறுதி ஆவணம் எதனையும் காப்பாளர் விற்கக் கருதியிருக்கிறவிடத்து, நிறுமமானது காப்பாளரின் இசைவுடன் கூட்டம் எதிலும் அல்லது நிறுமத்தின் ஒழுங்குறுத்தும் விதிகள் எவற்றிலும் முரணாக என்ன இருந்தபோதிலும், காப்புறுதி ஆவணங்களை விலைக்கு வாங்கலாம், மற்றும் அவ்வாறு விலைக்கு வாங்கப்பட்ட காப்புறுதி ஆவணங்கள் எவற்றையும் மறு வழங்கிடு செய்வது பொருத்தமானது என்று அந்த நிறுமம் கருதுகிறவாறும் கருதும்போதும் அவ்வாறே செய்யலாம்.

(2) காப்பாளர், நிறுமம் ஒன்றால் வழங்கப்பட்ட காப்புறுதி ஆவணங்கள் எவற்றையும் முடிவுறுத்தி உரிமைமாற்றம் செய்கிறவிடத்து, அந்த நிறுமமானது, காப்பாளரிடமிருந்து உரிமை மாற்றத்தையும் இதற்கான ஆணை ஒன்றையும் பெற்ற தன் பேரில், உரிமைமாற்றம் செய்யப்பட்ட காப்புறுதி ஆவணங்கள் தொடர்பாக உறுதிச்சான்று, எழுத்துப்படி அல்லது பிற உரிமை மூலச்சான்று இல்லாதிருக்கையில், அவ்வாறு பதிவுசெய்யப்பட்டதை நிறுமத்தின் ஒழுங்குறுத்தும் விதிகள் அனுமதிக்காத போதிலும், உரிமைமாற்றம் பெறுநரின் பெயரில் அந்தக் கடனீட்டு ஆவணங்களைப் பதிவுசெய்தல் வேண்டும் :

வரம்புரையாக — அத்தகைய பதில் எதிலும், நிறுமம் சார்பான பற்றுகை அல்லது பொறுப்புரிமை எதற்கும் அல்லது எந்தப் பற்றுகை அல்லது பொறுப்புரிமைக்கு காப்பாளர், நிறுமத்திற்கு வெளப்படையான அறிவிப்புக் கொடுத்திருக்கிறாரோ அந்தப் பற்றுகை அல்லது பொறுப்பு உரிமை எதற்கும் குத்தகமின்றி இருத்தல் வேண்டும்.

1. 40/1977 சட்டத்தின் பிரிவு 8-ஆன் (27-9-1977) முதல் செல்திறம் பெறுமாறு புகுத்தப்பட்டது.

விளக்கம்.— இந்தப் பிரிவில் ‘காப்புறுதிகள்’ என்பது, பங்குகள், மூலதனப் பங்குகள், பிணைமுறிகள், கடனீட்டு ஆவணங்கள் மற்றும் கடனீட்டு ஆவண மூலதனப்பங்குகள், ஆகியவற்றை உள்ளடக்கும்; ஆனால், மாற்றுச் சீட்டுகளை உள்ளடக்காது.

11. (1) காப்பாளர், எழுத்துவடிவிலான அறபைபு வாயிலாக, பகைவர் சொத்து எதுவும் தொடர்பாகத் தகவலைத் தருவதற்குத் தகுதியானவர் என்று தான் நம்புகிறவர் எனவரும், அந்த அறிவிப்பில் குறித்துரைக்கலாகும் காலத்திலும் இடத்திலும் தன் முன்பு முன்னிலையாகுமாறு வேண்டுமெனத் தலாம் மற்றும் அத்துடன் தொடர்புடையவர் எனவரும் விசாரணை செய்து, அவரது உரையை எழுத்தில் வடித்து அதில் அவரை கையொப்பமிடுமாறு வேண்டுமெனத் தலாம்.

நபர்களுக்கு அறப்பாணை விடுப்பதற்கும் ஆவணங்களைக் கோருவதற்கும் காப்பாளருக்குள்ள அதிகாரம்.

(2) காப்பாளர், எழுத்துவடிவிலான அறிவிப்பு வாயிலாக, பகைவர் சொத்துடன் தொடர்புடைய கணக்குப் புத்தகம், போக்குவரவுக் கடிதப்படி ஏடு, பொருள் விவரப்பட்டி, பற்றுச்சீட்டு அல்லது எவ்வகைப்பட்ட தன்மையதுமான பிற ஆவணம் எதனையும் எவர் தன் உடமையில் அல்லது கட்டுப்பாட்டில் வைத்திருக்கிறார் என்று தான் நம்புகிறாரோ அவர் எனவரும், அந்த அறிவிப்பில் குறித்துரைக்கப்படலாகும் காலத்திற்குள்ளும் இடத்திலும், காப்பாளரின் முன்பு அதனை முன்னிலைப்படுத்துமாறும் அல்லது அது முன்னிலைப்படுத்துமாறு செய்யப்படுமாறும் அவரது பரிசோதனைக்காக அதனைப் பணித் தணுப்புகிறும், அதிலுள்ள பதிவு ஏதொன்றின் அல்லது அதன் பகுதி ஏதொன்றின் புகள் அவரால் எடுத்துக் கொள்ளப்படுவதற்கு அனுமதிக்குமாறும் வேண்டுமெனத் தலாம்.

12. பணம் அல்லது சொத்து எதனையும் பொறுத்து, ஆணை எதுவும், காப்பாளரால் எவரொருவருக்கும் பிறப்பிக்கப்பட்டிருந்து, அந்தப் பணம் அல்லது சொத்து, இந்தச் சொத்தின்படி அவரிடம் உற்றமைந்திருக்கிற பணம் அல்லது சொத்து என்று கூறுகிற காப்பாளரின் உறுதிச்சான்று ஒன்றுடன் சேர்ந்து செல்லுகிறவிடத்து, அந்த உறுதிச்சான்றானது, அதில் உரைக்கப்பட்டுள்ள பொருண்மைகளுக்கான சான்றாகும், மற்றும் அவர் காப்பாளரின் ஆணைகளுக்கு இணங்கி நடந்தால், அவ்வாறு இணங்கி நடந்த காரணத்தால் மட்டுமே உரிமை வழக்கு அல்லது பிற சட்ட நடவடிக்கை எதற்கும் உள்ளாகமாட்டார்.

காப்பாளரின் ஆணைகளுக்கு இணங்கி நடப்பதற்குப் பாதுகாப்பு.

13. இந்தச் சட்டத்தின்படி,—

(அ) காப்பாளருக்குப் பணம் எதுவும் செலுத்தப்படுகிறவிடத்து, அல்லது

காப்பாளரின் ஆணையைத் தொடர்ந்து எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கையின் செல்லுநன்மை.

(ஆ) காப்பாளரிடம் சொத்து எதுவும் உற்றமைந்திருக்கிறவிடத்து அல்லது இந்தச் சட்டத்தின்படி தன்னிடம் உற்றமைந்திருக்கிற பகைவர் சொத்து எனக் காப்பாளருக்குத் தோன்றுகிற சொத்து எதன் தொடர்பாகவும் காப்பாளரால் எவரொருவருக்கும் ஆணை ஒன்று பிறப்பிக்கப்படுகிறவிடத்து

உற்றமைந்திருக்கிற செலுத்துகை அல்லது காப்பாளரின் ஆணை அல்லது அதன்விளைவான நடவடிக்கைகள் எவையும் முக்கியமான காலத்தில்—

(i) அந்தப் பணத்தில் அல்லது சொத்தில் உரித்தமுடைய அல்லது உரித்தமுடையவராயிருக்கலாகும் அல்லது பகைவர் ஒருவராக அல்லது பகைநிறுவகம் ஒன்றாக இருந்த எவரும், இறந்து போயிருக்கிறார் என்ற அல்லது பகைவராக இருப்பதி லிருந்து நீங்கியிருக்கிறார் அல்லது பகை நிறுவகமாக இருப்பது அற்றுப் போயிருக்கிறது என்ற, அல்லது

(ii) அவ்வாறு உரித்தமுடைய, அல்லது பகைவராக இருப்பார் அல்லது பகைநிறுவகமாக இருக்கிறார் என்று காப்பாளர் நம்புகிற எவரும், ஒரு பகைவராக அல்லது ஒரு பகைநிறுவகமாக இல்லை என்ற

காரணத்தினால் மட்டுமே செல்லாததாகப்படவோ அல்லது அதனால் பாதிக்கப்படுதலோ ஆகாது.

காப்பாளரிடம்
எந்த நிறுவனத்தின்
சொத்திருப்புகள்
உற்றமைந்திருக்
கிறதோ அந்த
நிறுவனத்திற்கு
எதிரான
நடவடிக்கைகள்.

14. இந்தச் சட்டத்தின்படி காப்பாளரிடம் உற்றமைந்திருக்கிற பகைவர் சொத்தானது, நிறுவனம் ஒன்றின் சொத்திருப்புகளைக் கொண்டதாயிருக்கிறவிடத்து, உரிமைவழக்கு அல்லது குற்றவழக்கு நடவடிக்கை எதுவும், காப்பாளரின் எழுத்து வடிவிலான இசைவுடன் தவிர, நிறுவனத்திற்கு அல்லது அதன் இயக்குநர், மேலாளர் அல்லது பிற அலுவலர் எவருக்கும் எதிராக நிறுவனங்கள் சட்டம், 1956இன்படி தொடுக்கப்படுதலாகாது.

பகைவர் சொத்து
குறித்த விவர
அறிக்கைகள்.

15. (1) காப்பாளர் இந்தச் சட்டத்தின்படி தம்மிடம் உற்றமைந்திருக்கிற பகைவர் சொத்து எதிலும் உரித்தமுள்ளதாக அல்லது கடப்பாடுள்ளதாகத் தாம் கருதுகிறவர்களிடமிருந்து வகுத்துரைக்கப்படலாகும் விவர அறிக்கைகளைக் கோரலாம்.

(2) உட்பிரிவு (1)இன்படி எவரிடமிருந்து விவர அறிக்கை ஒன்று கோரப்பட்டிருக்கிறதோ அந்த ஒவ்வொருவரும், வகுத்துரைக்கப்பட்ட காலத்திற்குள் அத்தகைய விவர அறிக்கையைப் பணிந்தனுப்புவதற்குக் கட்டுப் பட்டவராவார்.

விவர
அறிக்கைகளின்
பதிவேடுகள்.

16. (1) இந்தச் சட்டத்தின்படி காப்பாளருக்குப் பணிந்தனுப்பப்பட்ட பகைவர் சொத்து தொடர்பான விவர அறிக்கைகள் அனைத்தும், வகுத்துரைக்கப் படலாகும் பதிவேடுகளில் பதிவுசெய்யப்படுதல் வேண்டும்.

(2) அத்தகைய பதிவேடுகள் அனைத்தும், வகுத்துரைக்கப்படலாகும் கட்டணங்களைச் செலுத்துவதன்பேரிலும் கடன்தருநராக அல்லது பிறவாறு, குறிப் பிட்ட பகைவர் சொத்து எதிலும் உரித்தமுடையவர் எனக் காப்பாளர் கருதுகிறவர் எவருக்கும், காப்பாளர் சுமத்தலாகும் தகுமான வரைத்தடைகளுக்கு உட்பட்டும் ஆய்வு செய்வதற்கு வைக்கப்படுதல் வேண்டும், மற்றும் அத்தகையவர் எவரும், வகுத்துரைக்கப்பட்ட கட்டணங்களைச் செலுத்துவதன்பேரில், பதிவேடுகளிலிருந்து தொடர்புடைய பகுதியின் படி ஒன்றைப் பெற்றுக்கொள்ளவும் செய்யலாம்.

கட்டணங்களைத்
தண்டல் செய்தல்.

17. (1) காப்பாளர்—

(அ) அவருக்குச் செலுத்தப்பட்ட பணத் தொகைகளின்,

(ஆ) இந்தச் சட்டத்தின்படி தம்மிடம் உற்றமைந்திருக்கிற ஏதேனும் சொத்தின் விற்பனை அல்லது அதன் உரிமைமாற்றத்திலிருந்து கிடைக்கும் தொகைகளின், மற்றும்

(இ) உண்மையான சொந்தக்காரருக்கு அல்லது பிரிவு 18இன்படி மைய அரசாங்கத்தால் குறித்துரைக்கப்பட்டவருக்கு அதனை உரிமைமாற்றம் செய்கிற காலத்தில் எஞ்சியுள்ள சொத்து, ஏதேனுமிருப்பின், அதன் மதிப்பில்

இரண்டு விழுக்காட்டிற்குச் சமமான கட்டணமானது காப்பாளரால் தண்டல் செய்யப்படுதல் வேண்டும்:

வரம்புரையாக.—எந்தப் பகைவருடைய சொத்தானது, மேலாண்மை செய்வதற்காகச் சிறப்பாக அதிகாரமளிக்கப்பட்டவரால் மேலாண்மை செய்யப்படுவதற்குக் காப்பாளரால் அனுமதிக்கப்படுகிறதோ அந்தப் பகைவரைப் பொறுத்த நேர்வில், பகைவரின் மொத்த வருமானத்தில் இரண்டு விழுக்காடு கட்டணத்தை, அல்லது மைய அரசாங்கத்தால் நேரடி மேலாண்மையில் செய்ய நேர்ந்த செலவு, மேல்நிலை மேற்பார்வைக்கான செலவு மற்றும் அந்த மேலாண்மையைப் பொறுத்து உள்ளாகலாகும் இடர்கள் எவற்றையும் கவனத்திற்கொண்ட பிறகு, மைய அரசாங்கத்தால் சிறப்பாகக் குறிக்கப் படலாகும் குறைந்த கட்டணத்தைச் செலுத்துதல் வேண்டும் :

மேலும் வரம்புரையாக.—மைய அரசாங்கம் எழுத்தில் பதிவுசெய்யப் பட்டவேண்டிய காரணங்களுக்காக, சிறப்பு நேர்வு எதிலும் அல்லது நேர்வு களின் வகை எதிலும், இந்த உட்பிரிவின்படி தண்டல் செய்யப்படத்தக்க கட்டணத்தைக் குறைக்கலாம் அல்லது தள்ளிவிடலாம்.

விளக்கம்.— இந்த உட்பிரிவில் “பகைவரின் மொத்த வருமானம்” என்பது, இந்தச் சட்டத்தின்படி பகைவரிடம் உற்றமைந்திருக்கிற சொத்துக் களிலிருந்து பெறப்பட்ட வருமானம் என்று பொருள்படும்.

(2) கட்டணங்களைத் தண்டல் செய்யும் நோக்கத்திற்காக, சொத்து எதனின் மதிப்பானது, மைய அரசாங்கத்தால் அல்லது மைய அரசாங்கத்தால் இதற்கென அதிகாரமளிக்கப்பட்டுள்ள அதிகார அமைப்பு ஒன்றின் கருத்தில் அத்தகைய சொத்தானது வெளிச்சந்தையில் விற்கப் பட்டால் அது எந்த விலையைப் பெறக்கூடுமோ அந்த விலையாக இருக்கும்.

(3) சொத்தினைப் பொறுத்து கட்டணங்களானது, விற்பனை யிலிருந்து கிடைக்கும் தொகை எவற்றிலிருந்தும் அல்லது அதனை உரிமை மாற்றம் செய்வதிலிருந்து அல்லது அதிலிருந்து பெறப்படுகிற வருமானம் எதிலிருந்தும் அல்லது அதே பகைவருக்குச் சொந்தமாயிருந்து, இந்தச் சட்டத்தின்படி காப்பாளரிடம் உற்றமைந்திருக்கிற பிற சொத்து எதிலிருந்தும் தண்டல் செய்யப்படலாம்.

(4) இந்தப் பிரிவின்படி தண்டல் செய்யப்பட்ட கட்டணங் களானவை மைய அரசாங்கத்தின் கணக்கில் வரவு வைக்கப்படுதல் வேண்டும்.

18. மைய அரசாங்கம் பொது அல்லது தனியுறு ஆணை வாயி லாக. இந்தச் சட்டத்தின்படி காப்பாளரிடம் உற்றமைந்திருந்து, அவரிட மிருக்கிற பகைவர் சொத்து எதுவும், அதனுடைய சொந்தக்காரருக்கு அல்லது பணிப்புரையில் குறித்துரைக்கப்படலாகும் பிற எவருக்கும் வகுத்துரைக்கப்பட லாகும் முறையில் நீக்கம் செய்யப்பட்டு திருப்பிக்கொடுக்கப்படுதல் வேண்டும் என்று பணிக்கலாம்; மற்றும் அதன் பேரில், அத்தகைய சொத்து அந்தக் காப்பாளரிடமிருப்பது அற்றுப்போகும் மற்றும் அத்தகைய சொந்தக்கார ரிடம் அல்லது பிறரிடம் மீண்டும் உற்றமைந்திருக்கும்.

காப்பாளரிடம் உற்றமைந்திருக்கிற பகைவர் சொத்தினை நீக்கம் செய்தல்.

19. இந்தச் சட்டத்தின்படி நல்லெண்ணத்தில் செய்யப்பட்ட அல்லது செய்யக் கருதப்பட்ட எதற்காகவும், மைய அரசாங்கத்திற்கு அல்லது பகைவர் சொத்தின் காப்பாளருக்கு அல்லது ஆய்வாளர் ஒருவருக்கு எதி ராக உரிமை வழக்கு, குற்றவழக்கு அல்லது பிற சட்டநடவடிக்கை எதுவும் தொடரப்படுதல் ஆகாது.

இந்தச் சட்டத்தின்படி எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கைக்குப் பாதுகாப்பு.

20. (1) எவரும், பிரிவு 7இன் உட்பிரிவு (1)இன் வகையங் களை மீறிச் செலுத்தம் எதுவும் செய்வாராயின், அவர், ஆறு மாதம் வரை நீடிக்க லாகும் ஒரு காலஅளவிற்குச் சிறைத்தண்டனையோ அல்லது அபராதமோ அல்லது இரண்டுமோ விதித்துத் தண்டிக்கப்படத்தக்கவராவார், மற்றும் அந்தச் செலுத்துகை அல்லது நடவடிக்கை இல்லாநிலையது ஆகும்.

தண்டனை.

(2) எவரும், பிரிவு 10இன் உட்பிரிவு (2)இன் வகையங் களை மீறுவாராயின், அவர் ஆறுமாதம் வரை நீடிக்கலாகும் ஒரு கால அளவிற்குச் சிறைத்தண்டனையோ அல்லது அபராதமோ அல்லது இரண்டுமோ விதித்துத் தண்டிக்கப்படத்தக்கவராவார்.

(3) எவரும், பிரிவு 11இன் உட்பிரிவு (1)இன் அல்லது உட்பிரிவு (2)இன்படி காப்பாளரால் செய்யப்பட்ட கோரிக்கை ஒன்றுக்கு இணங்கி நடக்கத் தவறுவாராயின், அவர் ஐந்துறு ரூபாய் வரை நீடிக்கலாகும் அபராதம் விதித்துத் தண்டிக்கப்படத்தக்கவராவார்.

(4) எவரும், பிரிவு 15இன் உட்பிரிவு (2)இன்படி விவர அறிக்கையைப் பணிந்தனுப்பத் தவறுவாராயின், அல்லது பொய்யானதாக இருக்கிற மற்றும் பொய்யானதென்று அவர் அறிந்திருக்கிற அல்லது உண்மை யானதென்று அவர் நம்பாதிருக்கிற விவரம் எதுவும் அடங்கியுள்ள விவர அறிக்கையை அளித்தால், அவர், ஐந்துறு ரூபாய்வரை நீடிக்கலாகும் அபராதம் விதித்துத் தண்டிக்கப்படத்தக்கவராவார்.

21. (1) இந்தச் சட்டத்தின்படியான குற்றச்செயல் ஒன்று, ஒரு நிறுமத்தினால் செய்யப்பட்டிருக்குமிடத்து, அந்தக் குற்றம் செய்யப்பட்ட நேரத்தில் அந்த நிறுமத்தின் அலுவலை நடத்தி வருவதற்கு அந்த நிறு மத்தின் பொறுப்பைக் கொண்டிருந்தவரும் அதற்குப் பொறுப்பாயிருந்த வருமான ஒவ்வொருவரும், அதோடு அந்த நிறுமமும், அந்தக் குற்றச்செயலை செய்ததாகக் கொள்ளப்படுதலும், அதன்படியே நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுத் தண்டிக்கப்படுவதற்கு உள்ளாதலும் வேண்டும்:

நிறுமங்களால் செய்யப்படும் குற்றச்செயல்கள்.

வரம்புரையாக:—இந்த உட்பிரிவில் அடங்கியுள்ள எதுவும், அந்தக் குற்றச்செயல் தமக்குத் தெரியாமல் செய்யப்பட்டதாக அல்லது அத்தகைய குற்றச்செயல் செய்யப்படாமல் இருக்கத் தாம் உரிய முயற்சி அனைத் தையும் மேற்கொண்டதாக எவரும் மெய்ப்பிப்பாராயின், அவரைத் தண்டனை எதற்கும் உள்ளாகாது.

(2) உட்பிரிவு (1)இல் அடங்கியுள்ள எது எவ்வாறிருப்பினும், இந்தச் சட்டத்தின்படியான குற்றச்செயல் எதுவும் ஒரு நிறுவனத்தினால் செய்யப்பட்டிருந்து, அந்த நிறுவனத்தின் எவரேனும் இயக்குநரின், மேலாளரின், செயலாளரின் அல்லது அலுவலரின் இசைவுடனோ அல்லது மறைமுக ஆதரவுடனோ அந்தக் குற்றச்செயல் செய்யப்பட்டிருக்கிறது அல்லது அவர்பாலுள்ள கவனக்குறைவு எதற்கும் சாட்டத்தக்கதாயிருக்கிறது என்று மெய்ப்பிக்கப்படுகிறவிடத்து, அந்த இயக்குநர், மேலாளர், செயலாளர் அல்லது பிற அலுவலர் அந்தக் குற்றச்செயலைச் செய்திருப்பதாகக் கொள்ளப்படுதலும், அதன்படியே நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுத் தண்டிக்கப்படுவதற்கு உள்ளாதலும் வேண்டும்.

விளக்கம் :—இந்தப் பிரிவின் நோக்கங்களுக்காக—

(அ) “நிறுவனம்” என்பது, கூட்டமைப்பு எதுவும் என்று பொருள் படும், மற்றும் ஒரு நிறுவனத்தை அல்லது மற்ற தனிநபர்களின் கழகத்தை உள்ளடக்கும்; மற்றும்

(ஆ) ஒரு நிறுவனத்தைப் பொறுத்தவரையில், “இயக்குநர்” என்பது, நிறுவனத்திலுள்ள ஒரு கூட்டாளி என்று பொருள்படும்.

இந்தச் சட்டத்திற்கு
முரணாக உள்ள
சட்டங்களின்
செல்திறம்.

22. இந்தச் சட்டத்தின் வகையங்கள், அப்போதைக்குச் செல்லாற்றலிலுள்ள பிற சட்டம் எதிலும் அதற்கு முரணாக என்ன அடங்கியிருந்த போதிலும் செல்திறம் உடையதாகும்.

விதிகளை
வகுப்பதற்குள்ள
அதிகாரம்.

23. (1) மைய அரசாங்கம் இந்தச் சட்டத்தின் நோக்கங்களை நிறைவேற்றுவதற்காக விதிகளை வகுக்கலாம்.

(2) மேலே கண்ட அதிகாரத்தின் பொதுப்பாங்கிற்குக் குந்தகமின்றி, அத்தகைய விதிகள்,—

(அ) பிரிவு 15இன் உட்பிரிவு (1) இன்படி காப்பாளரால் கோரப்படலாகும் விவரஅறிக்கைகள் மற்றும் அந்தப் பிரிவின் உட்பிரிவு (2)இன்படி எந்தக் காலத்திற்குள் அந்த விவர அறிக்கைகள் பணிநிதனுப்பப்படவேண்டுமோ அந்தக் காலம்,

(ஆ) எந்தப் பதிவேடுகளில் பகைவர் சொத்து தொடர்பான விவர அறிக்கைகள் பிரிவு 16இன்படி பதிவுசெய்யப்பட வேண்டுமோ அந்தப் பதிவேடுகள்,

(இ) பிரிவு 16இன் உட்பிரிவு (2) இன்படி பதிவேடுகளை ஆய்வு செய்வதற்கான மற்றும் பதிவேடுகளிலிருந்து தொடர்புடைய பகுதிகளின் படிக்களைப் பெறுவதற்கான கட்டணங்கள்,

(ஈ) எந்த முறையில், காப்பாளரிடம் உற்றமைந்திருக்கும் சொத்து, பிரிவு 18இன்படி திருப்பிக் கொடுக்கப்படலாகுமோ அந்த முறை,

(உ) வகுத்துரைக்கப்படவேண்டிய அல்லது வகுத்துரைக்கப்படலாகும் பிற பொருட்பாடு,

ஆகியவற்றிற்கு வகை செய்யலாம்.

(3) மைய அரசாங்கம், இந்தப் பிரிவின்படி வகுக்கப்படும் ஒவ்வொரு விதியும், அது வகுக்கப்பட்ட பின்பு, கூடிய விரைவில், நாடாளுமன்ற அவை ஒவ்வொன்றிலும் ஒரு கூட்டத்தொடரிலோ ¹[அல்லது இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட அடுத்தடுத்தக் கூட்டத் தொடர்களிலோ] அடங்கியிருக்கலாகும் முப்பது நாட்கள் கொண்ட மொத்தக் காலஅளவிற்கு அது அமர்வில் இருக்கையில், அதன் முன் வைக்கப்படுதல் வேண்டும்; ¹[மற்றும் மேற்சொன்ன கூட்டத்தொடரினை அல்லது அடுத்தடுத்தக் கூட்டத் தொடர்களை உடனடியாகத் தொடர்ந்துவரும் கூட்டத்தொடர் முடிவடைவதற்கு முன்பு], அந்த விதியில் மாற்றமைவு எதனையும் செய்வதற்கு இரண்டு அவைகளும் ஒத்துக்கொள்ளுமாயின், அல்லது அந்த விதி வகுக்கப்படுதல் ஆகாது என்பதை இரண்டு அவைகளும் ஒத்துக்கொள்ளுமாயின், அதன்பின்பு, அந்த விதி அவ்வாறு மாற்றமைவு செய்யப்பட்ட வடிவத்தில் மட்டுமே செல்திறம் உடையது ஆகும் அல்லது, நேர்வுக்கேற்ப, செல்திறம் இல்லாதுபோகும்; எனினும், அத்தகைய மாற்றமைவு அல்லது அழித்தறவு எதுவும் அந்த விதியின்படி முன்னதாகச் செய்யப்பட்ட எதனின் செல்லுதல் தன்மைக்கும் குந்தகமின்றி இருத்தல் வேண்டும்.

1. 40/1977 சட்டத்தின் பிரிவு 9ஆல் குறித்த சில சொற்களுக்கு மாற்றாக அமைக்கப்பட்டது. (27-9-1977 முதல் செல்திறம் பெறுமாறு).

24. ¹[(1)] மைய அரசாங்கத்தால் அல்லது பகைவர் சொத்து தொடர்பாக, இந்தியப் பாதுகாப்பு விதிகள், 1962இன்படி அமர்த்தப்பட்ட இந்தியாவிற்கான பகைவர் சொத்தின் பாதுகாப்பாளரால் அந்த விதிகளின்படி பிறப்பிக்கப்பட்டு அது முடிவடைவதற்கு அடுத்து முன்பு செயற்பாட்டிலிருந்த ஆணை ஒவ்வொன்றும், அந்த ஆணையானது, இந்தச் சட்டத்தின் வகையங்களுக்கு முரணாக இல்லாத அளவுக்கு, தொடர்ந்து செல்லாற்றவில் இருப்பதாகவும், இந்தச் சட்டத்தின்படி செய்யப்பட்டிருப்பதாகவும் கொள்ளப்படுதல் வேண்டும்.

இந்தியப் பாதுகாப்பு விதிகள், 1962இன்படி மற்றும் இந்தியப் பாதுகாப்பு விதிகள், 1971இன்படி பிறப்பிக்கப்பட்ட குறித்த சில ஆணைகள் தொடர்ந்து செல்லாற்றவில் இருந்தல்.

²[(2)] மைய அரசாங்கத்தால் அல்லது பகைவர் சொத்து தொடர்பாக, இந்தியப் பாதுகாப்பு விதிகள், 1971இன்படி அமர்த்தப்பட்ட இந்தியாவிற்கான பகைவர் சொத்தின் பாதுகாப்பாளரால், அந்த விதிகளின்படி பிறப்பிக்கப்பட்டு, அது முடிவுறுவதற்கு அடுத்து முன்பு செல்லாற்றலிருந்த ஆணை ஒவ்வொன்றும், அந்த ஆணையானது, இந்தச் சட்டத்தின் வகையங்களுக்கு முரணாக இல்லாத அளவுக்கு, தொடர்ந்து செல்லாற்றவில் இருப்பதாகவும், இந்தச் சட்டத்தின்படி செய்யப்பட்டிருப்பதாகவும் கொள்ளப்படுதல் வேண்டும்.]

25. (1) பகைவர் சொத்து அவசரச் சட்டம், 1968 இதன்மூலம் நீக்கறவு செய்யப்படுகிறது. நீக்கறவு காப்புரையும்.

(2) அவ்வாறு நீக்கறவு செய்யப்பட்ட போதிலும், அந்த அவசரச் சட்டத்தின்படி செய்யப்பட்ட எதுவும் அல்லது எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கை எதுவும், இந்தச் சட்டத்தின் நேரிணையான வகையங்களின்படி செய்யப்பட்டிருப்பதாக அல்லது எடுக்கப்பட்டிருப்பதாகக் கொள்ளப்படுதல் வேண்டும்.

1. 40/1977 சட்டத்தின் பிரிவு 10ஆல் (27-9-1977 முதல் செல்திறம் பெறுமாறு) பிரிவு 24 அதன் உட்பிரிவு (1)ஆக மறு எண்ணிடப்பட்டு,

2. மேற்படிச் சட்டத்தின் பிரிவு 10ஆல் உட்பிரிவு (2) புகுத்தப்பட்டது.